

DEPARTAMENTO EMISOR: SUBDIRECCIÓN DE AVALUACIONES	CIRCULAR N° ____
SISTEMA DE PUBLICACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA: _____
MATERIA: IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA SOBRETASA QUE GRAVA A LOS BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS AFECTOS A IMPUESTO TERRITORIAL, UBICADOS EN ÁREAS URBANAS, CORRESPONDIENTES A SITIOS NO EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS O POZOS LASTREROS, SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 17.235, SOBRE IMPUESTO TERRITORIAL, MODIFICADO POR LA LEY N° 21.078, SOBRE TRANSPARENCIA DEL MERCADO DEL SUELO E IMPUESTO AL AUMENTO DE VALOR POR AMPLIACIÓN DEL LÍMITE URBANO.	REFERENCIA: ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 17.235

1. INTRODUCCIÓN

La Ley N° 21.078, sobre transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano, publicada en el Diario Oficial de fecha 15.02.2018, modificó el artículo 8° de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial.

Ante este nuevo marco normativo, el objetivo de la presente circular es instruir sobre la aplicación de la sobretasa que grava a los bienes raíces no agrícolas afectos a impuesto territorial, ubicados en áreas urbanas, correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros e impartir instrucciones para solicitar la revisión de ésta, a partir del 01.01.2019.

2. MODIFICACIÓN LEGAL

El N° 2 del artículo tercero de la Ley N° 21.078, modificó el artículo 8° de la Ley N° 17.235, en el siguiente sentido:

- a) Elimínase de su inciso primero la frase “con urbanización”.
- b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:

"Con todo, esta sobretasa no se aplicará a los inmuebles localizados fuera de los límites del área geográfica donde se prestan los servicios públicos de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas. Dicha situación deberá acreditarse por el dueño u ocupante del inmueble ante la respectiva municipalidad mediante la presentación de certificado expedido por la empresa concesionaria correspondiente."

- c) Sustitúyese en su inciso cuarto la frase "declaradas como abandonadas y las correspondientes a pozos lastreros", por la siguiente: "a que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo,".

Luego, en virtud de las modificaciones introducidas, el texto actualizado del artículo 8° de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, es el siguiente:

"Los bienes raíces no agrícolas afectos a impuesto territorial, ubicados en áreas urbanas, y que correspondan a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, pagarán una sobretasa del 100% respecto de la tasa vigente del impuesto. La referida sobretasa no se aplicará en áreas de extensión urbana o urbanizables, así determinadas por los respectivos instrumentos de planificación territorial.

Con todo, esta sobretasa no se aplicará a los inmuebles localizados fuera de los límites del área geográfica donde se prestan los servicios públicos de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas. Dicha situación deberá acreditarse por el dueño u ocupante del inmueble ante la respectiva municipalidad mediante la presentación de certificado expedido por la empresa concesionaria correspondiente.

En los casos en que, con motivo de un siniestro o por causa no imputable al propietario u ocupante, se produzca la demolición total de las construcciones de un inmueble, o quede inhabilitado para ser utilizado, la sobretasa a que se refiere el inciso primero de este artículo sólo se aplicará transcurrido el plazo de diez años contado desde la fecha en que se verificó el hecho constitutivo del siniestro.

Para la aplicación de esta sobretasa y de lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley, los municipios deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, la nómina de propiedades a que se refieren los incisos primero y segundo de este artículo, en la forma y plazo que dicho Servicio determine.”.

3. ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN LEGAL

La nueva redacción del artículo 8º de la Ley N° 17.235, tiene los siguientes efectos:

- a) Extiende el ámbito de aplicación del gravamen incorporando a todos los bienes raíces no agrícolas, afectos a impuesto territorial, ubicados en áreas urbanas, y que correspondan a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, sin importar si estos cuentan o no con urbanización. En su redacción anterior el texto legal modificado señalaba que los inmuebles afectos al gravamen de la sobretasa debían contar con urbanización.
- b) Agrega un nuevo requisito para su aplicación al disponer que los inmuebles estarán afectos a sobretasa, siempre y cuando, se encuentren localizados dentro de los límites del área geográfica donde se prestan los servicios públicos de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas. Por el contrario, los sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros situados fuera de dicha zona quedan excluidos del pago de esta sobretasa, cuestión que deberá acreditarse por el dueño u ocupante del inmueble ante la respectiva municipalidad mediante la presentación de certificado expedido por la empresa concesionaria correspondiente.
- c) Excluye de su aplicación a los bienes raíces ubicados dentro de las áreas de extensión urbana o urbanizables, así determinadas por los respectivos instrumentos de planificación territorial.
- d) Deroga la disposición de acuerdo a la cual la sobretasa aplicable a los sitios no edificados, regirá a contar del año subsiguiente de la recepción en forma definitiva, total o parcial, de las respectivas obras de urbanización. En consecuencia, a partir del año 2019, a todos los sitios no edificados que cuenten con obras de urbanización, con o sin recepción final, se les aplicará la referida sobretasa en el marco del nuevo alcance del artículo 8º de la Ley de Impuesto Territorial.

De esta forma, los inmuebles que se encontraban gozando de este beneficio, lo mantuvieron hasta el 1 de enero de 2019.

- e) Suprime la norma que suspendía por 10 años la aplicación de la sobretasa tratándose de proyectos de subdivisión o loteo, cuya superficie fuera superior a cincuenta hectáreas, desde la fecha de recepción definitiva, total o parcial, de dichas obras de urbanización. En consecuencia, a partir del año 2019, a todos los proyectos de subdivisión o loteo que cumplan con estas características, se les aplicará la referida sobretasa en el marco de los nuevos alcances del artículo 8º de la Ley de Impuesto Territorial.

De esta forma, los inmuebles que se encontraban gozando de este beneficio, lo mantuvieron hasta el 1 de enero de 2019.

- f) Mantiene la norma que suspende la aplicación de la sobretasa por diez años cuando, con motivo de un siniestro o por causa no imputable al propietario u ocupante, se produzca la demolición total de las construcciones de un inmueble, o quede inhabilitado para ser utilizado.
- g) Entrega a las municipalidades la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, en la forma y plazo que

el Servicio determine, la nómina de propiedades a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 8°, a partir de la cual, se girará la referida sobretasa.

4. DEFINICIONES APLICABLES

Área de extensión urbana: Superficie del territorio ubicada al interior del límite urbano, destinada al crecimiento urbano proyectado por el plan regulador intercomunal. (D.S. N° 47, de 05.06.1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Capítulo 1, Normas de competencia y definiciones, artículo 1.1.2).

Área urbana: Superficie del territorio ubicada al interior del límite urbano, destinada al desarrollo armónico de los centros poblados y sus actividades existentes y proyectadas por el instrumento de planificación territorial. (D.S. N° 47, de 05.06.1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Capítulo 1, Normas de competencia y definiciones, artículo 1.1.2).

Área urbanizable: Área de extensión urbana.

Edificio: Toda edificación compuesta por uno o más recintos, cualquiera sea su destino (D.S. N° 47, de 05.06.1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Capítulo 1, Normas de competencia y definiciones, artículo 1.1.2).

Límite urbano: Línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana establecidas en los instrumentos de planificación territorial, diferenciándolos del resto del área comunal. (D.S. N° 47, de 05.06.1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Capítulo 1, Normas de competencia y definiciones, artículo 1.1.2).

Se entenderá también por Límite Urbano, la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal. (D.F.L. N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Artículo 52).

El límite urbano corresponde a uno de los tipos de Instrumento de Planificación Territorial. (D.S. N° 47, de 05.06.1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 2.1.2.).

Pozo lastrero: Es toda excavación de la que se extrae o ha extraído arena, ripio, grava, rocas u otros materiales áridos.

Propiedad abandonada: Inmueble no habitado, que se encuentra permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo o mantención, o por otras circunstancias manifiestas de abandono o deterioro que afecten negativamente su entorno inmediato (D.S. N° 47, de 05.06.1992, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Capítulo 1, Normas de competencia y definiciones, artículo 1.1.2).

La declaración de abandono corresponde que sea efectuada por la Municipalidad respectiva a través de un decreto alcaldicio fundado (artículo 58 bis del D.L. N° 3063, sobre Rentas Municipales).

Sitio no edificado: Corresponde a cualquier bien raíz de la serie No Agrícola donde no existe ningún tipo de edificación terminada. No serán consideradas como edificaciones, para efectos de la aplicación de esta sobretasa, los pavimentos cualquiera sea su calidad, definida en el marco de las normas asociadas a cada reavalúo de bienes raíces no agrícolas.

Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 17.235, los inmuebles en donde las edificaciones permanecieren sin concluir o reparar, después de expirados los plazos que para ello hubiere concedido la Municipalidad, serán considerados como sitios eriazos (no edificados) para los efectos del pago del Impuesto Territorial que los afecte.

Finalmente, no se considerarán como sitios no edificados, aquellos predios en los cuales exista prohibición total de edificar, la cual debe estar señalada en el respectivo instrumento de planificación territorial.

5. APLICACIÓN DE LA SOBRETASA

En virtud de la modificación del artículo 8° de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, para la aplicación de la sobretasa establecida en dicha norma y de la tasación que debe efectuarse con vigencia 1 de enero de cada año, a que se refiere el inciso décimo del artículo 3° de dicha ley, los Municipios deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, los inmuebles correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, que cumplan los siguientes requisitos:

- a. Ubicados en áreas urbanas, así determinadas por los respectivos instrumentos de planificación territorial, y
- b. Localizados dentro de los límites del área geográfica donde se prestan los servicios públicos de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas.

Una vez recepcionada la nómina correspondiente, el Servicio de Impuestos Internos procederá a aplicar la sobretasa a partir del 1 de enero del año siguiente, dentro del proceso de tasación anual que ordena el inciso décimo del artículo 3° de la Ley N° 17.235.

La sobretasa corresponde a un cobro adicional a la cuota de contribuciones equivalente a un 100% de su cuota neta y se cobra conjuntamente con las cuotas normales.

En los casos en que la construcción existente en un predio haya sido destruida en forma total, o quede inhabilitada para ser utilizada, por un siniestro o por causa no imputable al propietario u ocupante, quedando aquél en calidad de “no edificado”, la aplicación de la sobretasa, cuando proceda, regirá a contar del 1 de enero del año siguiente a aquél en que se cumple el plazo de 10 años contado desde la ocurrencia del siniestro.

Tratándose de los predios declarados como “propiedad abandonada”, la sobretasa se aplicará a contar del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se expide el decreto alcaldicio fundado, en el que se adjudique dicha calidad al inmueble.

Para efectos del cálculo de la respectiva sobretasa, no se considerará el impuesto de beneficio fiscal del 0,025% a que se refiere el inciso final del artículo 7° de la Ley N° 17.235.

6. SOLICITUD DE REVISIÓN DE SOBRETASA

La revisión de la sobretasa podrá iniciarse, por un lado, a través de una solicitud administrativa, a petición del propietario (representante o mandatario) del bien raíz o interesado (concesionario, arrendatario, etc.), directamente desde internet, en la página web Sii.cl o presencialmente en cualquier oficina del Servicio de Impuestos Internos, adjuntando la documentación pertinente de acuerdo a la causal de revisión de sobretasa.

Adicionalmente, también se iniciará un proceso de revisión de sobretasa de oficio, cuando el Servicio de Impuestos Internos cuente con información fidedigna que motive su eliminación.

7. CAUSALES DE REVISIÓN DE LA SOBRETASA

Teniendo en consideración que el catastro de bienes raíces se encuentra en permanente actualización y que la fiscalización del Impuesto Territorial compete a este Servicio, de oficio o a petición del interesado se podrá revisar la sobretasa que se hubiera girado erróneamente en las siguientes circunstancias:

- a) Error en el monto girado por concepto de la sobretasa, por un cálculo equivocado en las operaciones aritméticas.

Para ello, el interesado deberá adjuntar cualquier comprobante de giro de contribuciones por los períodos donde se demuestre el error.

- b) Que la propiedad se encuentre erróneamente clasificada en la segunda serie no agrícola.

Las instrucciones para determinar la clasificación de un predio se encuentran contenidas en la Circular N° 15, de 2019, de este Servicio.

- c) Que la propiedad esté ubicada en un área de extensión urbana o urbanizable o rural determinada por el respectivo instrumento de planificación territorial.

Esta condición se acredita con el Certificado de Informaciones Previas, emitido por la las Direcciones de Obras Municipales de cada comuna.

- d) Que en la propiedad exista una construcción terminada o en condiciones de ser usada.

Para estos casos, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ex. SII N° 46, de 2017, de este Servicio, se deberá acreditar tal situación, con un Permiso de Edificación, Plano de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y Certificado de Recepción Final Municipal total o parcial o Formulario "Encuesta de Edificación del INE", si lo hubiera.

También podrá acreditarse esta situación con una declaración del contribuyente, adjuntando, por ejemplo, fotos de la edificación, facturas de compras de materiales constructivos o contratación de alguna empresa constructora o inmobiliaria, boletas de consumo de agua, luz, gas, entre otros documentos, situación en la cual, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos verificar esta circunstancia. Lo anterior, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 17.235, que establece que se entenderán terminadas las obras cuando estén en condiciones de ser usadas.

Cabe señalar, que no procederá la eliminación de la sobretasa en aquellos casos en que sólo existan construcciones provisorias, como, por ejemplo: casetas de vigilantes o, construcciones precarias, que no tengan condiciones de seguridad, habitabilidad y protección de sus habitantes.

- e) Que en la propiedad exista una edificación en construcción que cuente con el respectivo permiso municipal vigente emitido por la Dirección de Obras respectiva.

Para ello, se deberá adjuntar el Permiso de Edificación vigente y si las hubiere, fotografías de la iniciación de las obras de edificación.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, un permiso caducará automáticamente a los tres años de concedido si no hubieren iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso.

Agrega dicha norma que una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto.

- f) Que la propiedad tenga prohibición de edificar

En esta situación se deberá demostrar tal restricción a través de un documento oficial emitido por la Dirección de Obras Municipal, con indicación de que el inmueble tiene una prohibición de edificar, indicado, por ejemplo, en el respectivo Certificado de Informaciones Previas.

Cuando la prohibición de edificar sea parcial, mayor al 10%, tal circunstancia se reflejará en el avalúo afecto del inmueble, en el marco de lo dispuesto en la Resolución vigente para el último reavalúo del predio, relativo a la aplicación de coeficientes correctores excepcionales. No obstante, la parte tasada será gravada con sobretasa en la medida que el terreno no cuente con construcción.

Por su parte, cuando la propiedad tenga prohibición total de edificar, corresponderá la eliminación total de la sobretasa.

A su vez, cuando la prohibición de edificar provenga de una declaratoria de utilidad pública, por expropiación, se aplicará la exención a que se refiere el artículo 99 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en concordancia a lo dispuesto en el punto 8. letra b) de la presente Circular.

- g) Que la propiedad se encuentre localizada fuera de los límites del área geográfica donde se prestan los servicios públicos de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, dicha situación deberá acreditarse por el dueño u ocupante del inmueble ante la respectiva municipalidad mediante la presentación de un certificado expedido por la empresa concesionaria correspondiente.

En estos casos, procederá que el Municipio informe al Servicio de Impuestos Internos de esta nueva situación, mediante oficio o por solicitud, a través de la página web sii.cl, adjuntando la documentación que respalda tal situación, con el fin de eliminar la sobretasa.

- h) Que con motivo de un siniestro o por causa no imputable al propietario u ocupante, se produzca la demolición total de la construcción de un inmueble, o quede inhabilitado para ser utilizado.

En los casos en que el inmueble quede en calidad de “no edificado” por estas circunstancias y se cuente con documentación municipal, podrá ser solicitada la revisión de la sobretasa. También podrá verificarse esta circunstancia por fiscalización en terreno.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, transcurrido el plazo de diez años contado desde la fecha en que se verificó el hecho constitutivo del siniestro, se levantará el beneficio a partir del 1 de enero del año siguiente.

- i) Que la respectiva Municipalidad haya puesto término a la declaración de propiedad abandonada.

Se deberá contar con el respectivo Decreto Alcaldicio que alza la declaración de propiedad abandonada.

Dado que el nuevo marco normativo establece que los municipios son responsables de informar aquellos inmuebles sobre los cuales se aplicará la sobretasa y el Servicio de Impuestos Internos es responsable de aplicar y fiscalizar este gravamen, además de mantener un catastro actualizado, velando por el justo cobro del impuesto territorial, será menester que una vez corroborada la causal sobre la cual se confirme la procedencia de eliminar el giro de la sobretasa, se informe de este hecho al Municipio.

8. Otras Situaciones

- a. Terrenos destinados a estacionamientos para dar cumplimiento a la normativa legal vigente.

El artículo 2.4.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que todo edificio que se construya deberá proyectarse con una dotación mínima de estacionamientos de acuerdo a lo que fije el Instrumento de Planificación Territorial respectivo; por otra parte, el artículo 8° de la Ley N° 19.537 prescribe que en todo condominio deberá contemplarse una cantidad mínima obligatoria de estacionamientos, de acuerdo al plan regulador respectivo, de manera que en los casos que la existencia de áreas no edificadas destinadas a estacionamientos sea un imperativo legal no corresponde la aplicación de la sobretasa.

En la situación descrita se encuentran aquellos estacionamientos ubicados en bienes raíces vecinos al predio principal en el cual se sitúa un edificio, y que se han adquirido precisamente para cumplir con el número de estacionamientos mínimos exigidos por la norma vigente.

- b. Situación de propiedades exentas en su totalidad o en parte.

En el caso de predios que gozan de la exención total del Impuesto Territorial de acuerdo a lo prescrito en el inciso primero del artículo 2° de la Ley N° 17.235, no es procedente aplicar la sobretasa ya que la exención se extiende tanto respecto del impuesto que resulte de la aplicación de la tasa base, como asimismo de la sobretasa señalada. Luego en los casos que un inmueble goce parcialmente de exención del Impuesto Territorial, corresponderá rebajar la base sobre la que se aplica la sobretasa en la misma proporción.

9. VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES A LOS GIROS

Considerando lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 17.235, una vez verificada la procedencia de eliminar o modificar la sobretasa por aquellas causales indicadas en la letra a), b) y g) del punto 7 de esta instrucción, se deberá proceder a eliminar o modificar los giros por este concepto, desde la misma fecha en que se produjo el error u omisión. En caso de configurarse alguna de las causales contenidas las letras c), d), e), f) o i) de la presente Circular, la eliminación procederá desde el 1 de enero del año siguiente en el cual ocurrió el hecho. Por otra parte, y de conformidad al artículo 8 de la Ley, para el caso de la causal señalada en la letra h), la eliminación de la sobretasa procederá desde el 1 de enero del año en que se verificó el hecho constitutivo del siniestro.

Por el contrario, verificado el hecho que funde la procedencia de aplicación de la sobretasa, y una vez incluido el inmueble por la Municipalidad respectiva en la nómina, esta se aplicará desde el 1 de enero del año siguiente, de la recepción de dicha nómina.

10. VIGENCIA DE APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES

Las instrucciones impartidas por la presente Circular, rigen a contar del 1° de enero de 2019.

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en los cuales se proceda a revisar la aplicación de la sobretasa por un periodo anterior al 1 de enero de 2019, será aplicable la Circular N° 60, de 2008.

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

- Al Boletín
- A Internet
- Al Diario Oficial, en extracto.